



JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA
Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810 - Bairro agronomia - CEP 88025-255 - Florianópolis - SC - www.jfsc.jus.br

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO: 0001508-05.2009.4.03.6318

ORIGEM: TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

REQUERIDO(A): MARIA OZANA GARCIA

PROC./ADV.: DAIENE KELLY GARCIA - OAB: SP-300255

INTERESSADO(A): INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IBDP

PROC./ADV.: GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - OAB: SC-18200

PROC./ADV.: JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - OAB: RS-46917

RELATOR(A): JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO DA REDAÇÃO DA TESE FIRMADA. NOVA REDAÇÃO DA TESE – TEMA 168. PARCIAL PROVIMENTO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) ao acórdão que conheceu e deu provimento ao incidente de uniformização interposto pelo INSS, afetado como representativo de controvérsia (Tema 168).

Os embargos de declaração do IBDP podem ser conhecidos com base no art. 138, § 1º, do NCPC, ainda que ausente previsão regimental expressa.

Os embargos do IBDP alegam omissão nos critérios de conhecimento do incidente, sobretudo quanto à flexibilização feita no presente caso em relação aos requisitos legais. Sustenta o IBDP ainda a existência de contradição do julgado com a tese firmada no Representativo de Controvérsia Tema 131 e com a jurisprudência do STJ. Por fim, alega que há obscuridade no que se refere à definição do intervalo da descontinuidade admitida na lei e no voto condutor do acórdão.

A parte autora, por sua vez, opõe os embargos para o fim de prequestionamento, postulando ainda efeitos infringentes, para reversão do julgado. Alega que há contradição na admissão do incidente e, no mérito, com a tese firmada no Tema 131 e com a jurisprudência do STJ. Sustenta ainda que o julgado está em desacordo com o que decidem os Tribunais Regionais Federais, o STJ e o próprio entendimento administrativo do INSS.

Como se vê, ambos os embargantes alegam que há omissões, contradições e obscuridade no acórdão, impugnando tanto o conhecimento quanto o provimento do incidente de uniformização. Sustentam ambos que o acórdão estaria em contrariedade com as teses firmadas no Tema 131 desta Turma Nacional e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ambos requerem também, ao final, a manutenção do sobrestamento dos processos nas Turmas Recursais de origem até o trânsito em julgado do presente processo.

Embargos de declaração relatados pela juíza que redigiu o acórdão embargado, nos termos do art. 33, § 1º, do Regimento Interno.

É o breve relatório.

A rigor, os embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, da leitura das peças recursais, verifica-se que a pretensão dos embargantes cinge-se a rediscutir o que clara e expressamente decidido por esta Turma Nacional. Assim, fica evidente que o que os embargos buscam é a modificação do julgado, em face de inconformismo com a solução dada à lide, o que não é cabível por esta via.

De fato, tanto em relação ao conhecimento quanto em relação ao mérito do incidente de uniformização, as razões de decidir estão clara e expressamente expostas, não havendo omissão ou contradição.

No mais, eventual contrariedade do acórdão embargado à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – o que não se verifica, conforme expressamente consignado no acórdão embargado - deve ser impugnada por meio do recurso próprio.

No tocante à definição do que seria tempo remoto e o que seria descontinuidade admitida pela legislação previdenciária, o acórdão foi claro ao consignar a ausência de definição pela própria legislação, apresentando parâmetro, de resto já adotado pela jurisprudência, para servir de critério na análise de cada caso concreto. A adoção de um conceito genérico para aplicação nos casos concretos, por sua vez, não é novidade, como são exemplos os enunciados das súmulas 41, 46, 47 e 78.

Quanto ao pedido de manutenção do sobrestamento dos processos suspensos na origem, não foi demonstrada a necessidade de seu deferimento. Com efeito, o sítio eletrônico do Conselho da Justiça Federal relativo aos representativos de controvérsia conta com campo próprio referente ao trânsito em julgado do processo. Se houver interposição de recurso à instância superior, essa informação também constará daquela consulta pública. E, ainda assim, poderá ser requerida, na instância superior, a determinação de sobrestamento dos processos, conforme, por exemplo, o art. 14, § 5º, da Lei 10.259/01.

Entretanto, diante das razões apresentadas pelos embargantes, é possível dar parcial provimento aos embargos de declaração para, mesmo não acolhendo as pretensões deduzidas, aprimorar a redação da tese, para evitar qualquer interferência com a tese firmada no Tema 131, conforme assentado no voto condutor do acórdão embargado.

Nesse sentido, proponho que a tese firmada seja assim redigida:

Para o cumprimento da carência do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o

tempo de serviço rural prestado sob regime de economia familiar em período remoto, assim entendido aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação, a ser avaliada no caso concreto, considerando que, para o tempo rural, a carência deve ser aferida em período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo.

Nesse ponto, é oportuno reiterar que a tese firmada no presente representativo de controvérsia (Tema 168) em nada contraria as teses firmadas no representativo de controvérsia do Tema 131, as quais se mantêm inalteradas, como devidamente fundamentado no voto condutor do acórdão embargado.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autora e pelo IBDP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto-ementa da Relatora.

Brasília, 12 de setembro de 2018.

Luísa Hickel Gamba

Juíza Federal Relatora



Documento assinado eletronicamente por **Luisa Hickel Gamba, Juiz Federal**, em 25/09/2018, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **4337362** e o código CRC **5424D230**.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA
Relatora para o acórdão:	JUÍZA FEDERAL LUISA HICKEL GAMBA
Embargante:	MARIA OZANA GARCIA
Proc./Adv.:	DAIENE KELLY GARCIA
Embargante:	IBDP – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO	
Proc./Adv.:	GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN
Embargado(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº.:	0001508-05.2009.4.03.6318

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Juiz Federal Bianor Arruda, a Turma, por maioria, vencido o relator Juiz Federal Ronaldo José da Silva, conheceu e deu parcial provimento aos embargos, nos termos do voto da Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, com a proposta de tese apresentada pelo Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: RONALDO JOSÉ DA SILVA, CARMEN ELIZANGELA RESENDE, JOSÉ FRANCISCO SPIZZIRRI, SÉRGIO DE ABREU BRITO, BIANOR ARRUDA BEZERRA, TAÍS FERRACINI, FÁBIO DE SOUZA SILVA, ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO BASILIO, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal GUILHERME BOLLORINI e GABRIEL BRUM TEIXEIRA, em substituição ao Juiz Federal RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA.

Brasília, 26 de outubro de 2018

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)

Documento autenticado pelo sistema de acompanhamento processual da TNU (Virtus Digital), nos termos da
Lei 11.419/06.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO n.º 0001508-05.2009.4.03.6318

VOTO-VISTA

A questão posta em discussão neste representativo de controvérsia (**Tema 168**) é a seguinte:

Saber se é possível o cômputo de período rural, remoto e descontínuo, laborado em regime de economia familiar, para fins de concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida. (grifei)

Esta questão é entrelaçada com aquela posta em exame por ocasião do julgamento do **Tema 131**:

Saber se é necessária a comprovação de exercício de atividade rural no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário, para fins de concessão de aposentadoria híbrida. (grifei)

No citado **Tema 131**, a controvérsia girava em torno da obrigatoriedade de o tempo rural ser imediatamente anterior ao implemento dos requisitos para a aposentadoria híbrida. Esta TNU, ao resolvê-la, posicionou-se negativamente, ou seja, concluiu no sentido de que, anteriormente ao implemento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por idade, seria possível o cômputo do tempo rural ou urbano:

Para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do benefício. Ainda, não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (grifei)

Além disso, como se conclui da leitura da tese acima firmada, decidiu-se que, no caso do tempo rural, este poderia ser anterior ou posterior à vigência da Lei n.º 8.213/91.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Por sua vez, no presente **Tema 168**, conforme transcrito acima, complementando o quanto já decidido no **Tema 131**, a controvérsia gira em torno da possibilidade do cômputo de período rural, remoto e descontínuo.

A esta questão, esta TNU respondeu negativamente, tendo a redação da tese posta nos seguintes termos:

Para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, só é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício. (grifei)

Nos embargos de declaração, a em. Juíza prolatora do voto-vencedor, reajustou a tese, pondo-a da seguinte forma:

Para o cumprimento da carência do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o tempo de serviço rural prestado sob regime de economia familiar em período remoto, assim entendido aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação, a ser avaliada no caso concreto, considerando que, para o tempo rural, a carência deve ser aferida em período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo. (grifei)

Em razão do meu pedido de vista, os autos retornaram a julgamento nesta sessão do dia 26 de outubro, tendo esta TNU, com a finalidade de **esclarecer acerca do conteúdo semântico da expressão “tempo remoto”**, deliberado por apresentar nova redação à tese definidora do Tema 168, nos seguintes termos:

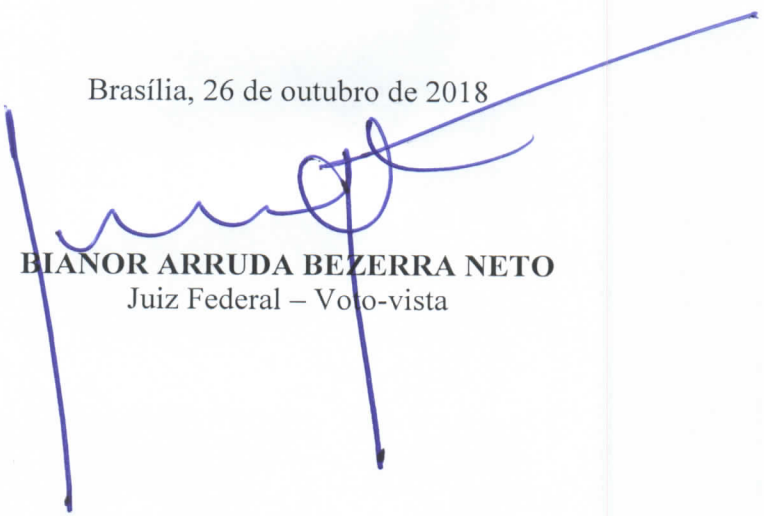
Para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível somar ao período de carência, urbano ou rural, o tempo de serviço prestado remotamente na qualidade de trabalhador rural sem contribuição. Para fins dessa tese, entende-se por tempo remoto aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação, para fins de aposentadoria rural por idade, a ser avaliada no caso concreto.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Em tais termos, acompanho as conclusões da em. relatora, de modo que voto no sentido de **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO** aos embargos da parte-autora e do IBDP, porém definindo a tese para o **Tema 168** na forma do parágrafo anterior.

Brasília, 26 de outubro de 2018


BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Juiz Federal – Voto-vista